

COMPARTILHAMENTO + RETENÇÃO

De acordo com a LGPD, o compartilhamento de dados pessoais é quando dados são comunicados, difundidos, transferidos, interconectados ou de qualquer forma disponibilizados a outras entidades, sejam elas públicas ou privadas.

Retirei isso do texto do Art. 5º que embasa a definição resumida acima.

“INCISO X(10) - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;”.

“INCISO XVI(16) - uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados;”

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) trata especificamente do compartilhamento de dados pessoais, especialmente quando envolve o poder público, em seu artigo 5, 26 e artigo 27.

Artigo, o que trata e destaques principais:

- Art. 5º, XVI Definição de uso compartilhado de dados Comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão, tratamento compartilhado.
- Art. 26 Uso compartilhado pelo poder público Finalidade, princípios, vedação ao setor privado salvo exceções, formalização, informações à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
- Art. 27 Compartilhamento entre poder público e privado Comunicação à ANPD, consentimento do titular, exceções, publicidade.

Portanto, os principais dispositivos legais que tratam do compartilhamento de dados na LGPD são o artigo 5º (definição), o artigo 26 (regras para o poder público) e o artigo 27 (regras para o compartilhamento público-privado).

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

III - dado anonimizado: dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento;

- IV - banco de dados: conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico;
- V - titular: pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento;
- VI - controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;
- VII - operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;
- VIII - encarregado: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Agência Nacional de Proteção de Dados - ANPD; (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.317, de 2025)
- IX - agentes de tratamento: o controlador e o operador;
- X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração;
- XI - anonimização: utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo;
- XII - consentimento: manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada;
- XIII - bloqueio: suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados;
- XIV - eliminação: exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado;
- XV - transferência internacional de dados: transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro;
- XVI - uso compartilhado de dados: comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais, ou entre esses e entes privados, reciprocamente, com autorização específica, para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos, ou entre entes privados;
- XVII - relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;
- XVIII - órgão de pesquisa: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico; e (Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019) Vigência
- XIX - autoridade nacional: entidade da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta Lei em todo o território

nacional.

(Redação dada

pela Medida Provisória nº 1.317,
de 2025)

Art. 25. Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral.

Art. 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no art. 6º desta Lei.

O compartilhamento de dados conforme descrito na LGPD

O compartilhamento de dados acontece quando uma organização transfere ou disponibiliza informações pessoais para outra, seja uma empresa, órgão público ou até um parceiro de negócios. Isso pode ocorrer por vários motivos, como prestar um serviço, cumprir obrigações legais ou realizar pesquisas.

A LGPD não proíbe o compartilhamento, mas impõe regras e limites para proteger a privacidade dos titulares dos dados. Assim, o compartilhamento só pode ocorrer quando:

- Existe uma base legal que autorize (como consentimento do titular, cumprimento de obrigação legal, execução de contrato, etc.);
- O titular é informado sobre com quem e para que seus dados estão sendo compartilhados;
- As medidas de segurança são adotadas para evitar vazamentos ou uso indevido dos dados;
- Há responsabilidade solidária entre quem compartilha e quem recebe os dados, se houver dano causado ao titular.

E esse compartilhamento normalmente ocorre e com muita frequência na maioria dos casos em alguns serviços como:

- **Bancos** compartilham dados com **bureaus de crédito** (como Serasa) para análise de risco;
- **Hospitais** enviam dados a **laboratórios** ou **planos de saúde**;
- **Sites e aplicativos** compartilham dados com **empresas de marketing** ou **plataformas de anúncios**;
- **Órgãos públicos** trocam informações entre si para **melhorar serviços** (por exemplo, cruzamento de dados da Receita Federal e do INSS).

Isso acontece pois muitas atividades dependem da troca de informações entre empresas e instituições a todo o momento. Em conclusão, o compartilhamento faz

parte do funcionamento de empresas, do nosso cotidiano, e também do Estado moderno. A função da LGPD é **garantir que isso aconteça de forma transparente, segura e com base legal**.

Um exemplo prático poderia ser descrito da seguinte forma, uma loja virtual pode compartilhar o nome, endereço e telefone do cliente com uma transportadora para entregar o produto. Isso é permitido porque faz parte da execução do contrato de compra, porém se essa loja compartilhasse os dados do cliente com outra empresa apenas para fazer propaganda, sem o consentimento do titular, isso violaria a LGPD.

Exemplo prático Fotos de divulgação no IFMS

O **Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS)** realiza frequentemente a **divulgação de seus cursos, eventos e atividades acadêmicas** em redes sociais, sites e materiais institucionais.

Nessas divulgações, é comum aparecerem **fotos de alunos**, o que caracteriza o **tratamento e o compartilhamento de dados pessoais**, já que a imagem é um dado capaz de **identificar uma pessoa**.

De acordo com a LGPD e com as **práticas adotadas pelas instituições federais de ensino**, como o IFSP e o IFMG, o uso dessas imagens é **permitido quando há consentimento** do titular ou de seu responsável legal.

No caso do IFMS, esse consentimento costuma estar **previsto em documentos institucionais** — como o termo de matrícula — e respaldado pela sua política de **Tratamento de Dados Pessoais**, disponível no portal oficial (ifms.edu.br/acesso-a-informacao/tratamento-de-dados-pessoais).

Compartilhar dados é repassar informações pessoais a terceiros, o que só pode ocorrer com consentimento ou base legal.

RETENÇÃO DE DADOS

“A retenção de dados é o período em que uma empresa ou instituição mantém informações pessoais armazenadas após o uso inicial.”

asterisco do slide *

Há exceções previstas na lei. Segundo o Art. 15, os dados devem ser eliminados quando a finalidade para a qual foram coletados tiver sido alcançada como dito antes, mas podem ser retidos se houver base legal, como:

- Cumprimento de obrigação legal ou regulatória (ex.: dados fiscais, históricos escolares).
- Estudos por órgãos de pesquisa, garantindo sempre que possível a anonimização dos dados.
- Transferência a terceiros, respeitando as regras da LGPD.
- Uso exclusivo do controlador, desde que os dados estejam anonimizados e não sejam acessíveis por terceiros.

Para efetuar o compartilhamento de dados devemos ter o dado a ser enviado a o destinatário em algum lugar, desde um HARD DRIVE até uma pastas de documentos física. A LGPD no artigo 15 e 16 descreve como esses dados devem ser tratados após o compartilhamento ou seja após o dado já ter sido utilizado para algum fim e ou sua finalidade principal ter sido alcançada. Descrevendo de forma mais simples seria guardar dados por tempo limitado e com uma razão legítima, como cumprimento de obrigações legais, defesa em processos ou estudos.

A retenção faz parte do ciclo de vida dos dados pessoais — depois da coleta, uso e compartilhamento, vem a eliminação ou retenção controlada que meu amigo Gustavo Bossolan vai falar um pouco daqui alguns instantes.

Um exemplo para entendermos melhor, um aluno conclui o curso no IFMS, a instituição mantém seus dados cadastrais e históricos escolares por alguns anos para cumprir obrigações legais de registro acadêmico e comprovação de conclusão, conforme regras do MEC. Isso é retenção legítima de dados, pois há base legal e finalidade específica.

No que se refere à exclusão de dados pessoais, observa-se que algumas empresas, como o Google e a Meta, tornam o processo mais complexo, dificultando o acesso direto às opções de exclusão ou exigindo etapas adicionais para que o titular consiga exercer plenamente esse direito previsto na LGPD.

Isso contraria o princípio da transparência, previsto no art. 6º, inciso VI, da LGPD, que determina que o titular deve ter acesso claro, preciso e facilmente disponível às informações sobre o tratamento de seus dados pessoais.

Direitos do usuário: solicitar exclusão, revogar consentimento, acompanhar tratamento.



Reter dados é mantê-los armazenados apenas pelo tempo necessário à finalidade ou obrigação legal; depois disso, devem ser excluídos ou anonimizados.

PERGUNTAS

Grupo 1 – DPO

1. O que o Encarregado de Proteção de Dados faz quando alguém pede para excluir seus dados pessoais?
2. Como o Encarregado de Proteção de Dados verifica se os dados estão sendo compartilhados corretamente?
3. Por que o Encarregado de Proteção de Dados é importante dentro de uma empresa ou instituição?
4. O que pode acontecer se o Encarregado de Proteção de Dados não fizer seu trabalho corretamente?

Grupo 2 – Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD)

1. Qual é o papel da Agência Nacional de Proteção de Dados na proteção das informações das pessoas?
2. Como a Agência Nacional de Proteção de Dados ajuda as pessoas a apagarem seus dados pessoais?
3. O que a Agência Nacional de Proteção de Dados faz se uma empresa não cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)?
4. Por que é importante que órgãos públicos compartilhem dados de forma segura e legal?